

QUY CHẾ ĐẤU GIÁ KHOẢN NỢ

- Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14, ngày 17/11/2016 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024;

- Căn cứ Nghị định số 172/2024/NĐ-CP ngày 27/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo luật số 37/2024/QH15;

- Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá khoản nợ số 11/2025/ĐGKN-BM-AGRIBANK.ĐD ký ngày 18/3/2025 giữa Công ty đấu giá hợp danh Bình Minh và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – CN Đồng Đa;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu của các Bên.

Công ty đấu giá hợp danh Bình Minh ban hành quy chế cuộc đấu giá trên nguyên tắc tuân thủ các quy định hiện hành về bán đấu giá Khoản nợ gồm các nội dung sau:

Điều 1: Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá, hồ sơ pháp lý, hiện trạng của tài sản:

1. Tài sản đấu giá: Khoản nợ của bà Trương Mai Diệu tại Agribank – CN Đồng Đa (có bảo đảm bằng tài sản) theo Hợp đồng tín dụng số 1504LAV201701964 ký ngày 24/11/2017 giữa Agribank – CN Đồng Đa với bà Trương Mai Diệu và Hợp đồng tín dụng số 1504-LAV-202001459 ký ngày 29/12/2020 giữa Agribank – CN Đồng Đa với bà Trương Mai Diệu và ông Nguyễn Ngọc Anh.

2. Thông tin về khoản nợ: Giá trị ghi sổ khoản nợ của bà Trương Mai Diệu tại Agribank Chi nhánh Đồng Đa tạm tính đến ngày 31/12/2024 là: 5.705.985.097 đồng, trong đó:

- + Dư nợ gốc : 4.060.000.000 đồng;
- + Lãi trong hạn: 1.173.673.699 đồng;
- + Lãi quá hạn : 313.499.589 đồng;
- + Phí chậm trả : 158.811.809 đồng;

Ghi chú: Tiền lãi trên tiếp tục phát sinh kể từ ngày 31/12/2024 cho đến khi bà Trương Mai Diệu thanh toán hết nợ gốc tiền vay tại Agribank Chi nhánh Đồng Đa.

3. Nơi có tài sản: Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi Nhánh Đồng Đa - Số 211 phố Xã Đàn, P.Nam Đồng, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội



4.Nguồn gốc tài sản đấu giá: Tài sản được đưa ra đấu giá để bảo đảm hợp đồng tín dụng.

5. Giấy tờ về quyền sở hữu, sử dụng tài sản và các hồ sơ pháp lý khác của tài sản đấu giá:

- Hợp đồng tín dụng số 1504LAV201701964 ký ngày 24/11/2017 giữa Agribank – CN Đồng Đa với bà Trương Mai Diệu.

- Hợp đồng tín dụng số 1504-LAV-202001459 ký ngày 29/12/2020 giữa Agribank – CN Đồng Đa với bà Trương Mai Diệu và ông Nguyễn Ngọc Anh.

- Phụ lục hợp đồng nhận tiền vay và định kỳ trả nợ 29/12/2020 giữa Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đồng Đa và với bà Trương Mai Diệu và ông Nguyễn Ngọc Anh.

- Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai giữa bên nhận thế chấp là Agribank chi nhánh Đồng Đa và bên thế chấp là bà Trương Mai Diệu và ông Nguyễn Ngọc Anh ngày 16/11/2017 được chứng thực cùng ngày tại Văn phòng công chứng Kim Ngân ở TP Nha Trang, Khánh Hòa số công chứng 16873 - Quyền số 34/TP/CC-SCC/HĐV.

- Văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai giữa bên nhận thế chấp là Agribank chi nhánh Đồng Đa và bên thế chấp là bà Trương Mai Diệu và ông Nguyễn Ngọc Anh được chứng thực ngày 28/12/2020 tại Văn phòng công chứng Kim Ngân ở TP Nha Trang, Khánh Hòa số công chứng 3002/2020 - Quyền số 06/TP/CC-SCC/HĐV.

- Chứng thư thẩm định giá số 285/2025/01/02/013/CT-VAVC ngày 11/02/2025 của công ty Cổ phần Thẩm định giá và Tư vấn Quy hoạch Việt Nam.

Điều 2: Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ 08 giờ ngày 20/3/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 01/4/2025 (trong giờ hành chính các ngày làm việc); Địa điểm: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đồng Đa. Địa chỉ: Số 211 phố Xã Đàn, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điều 3. Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn bán hồ sơ mời tham gia đấu giá; ngày, giờ bắt đầu, hết hạn tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ mời tham gia đấu giá; Thời gian, địa điểm xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và các hồ sơ liên quan khác:

Từ ngày 20/3/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 01/4/2025 (trong giờ hành chính). Tại số 67 Phan Trọng Tuệ, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội

Điều 4: Giá khởi điểm: 5.848.745.477 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, tám trăm bốn mươi tám triệu, bảy trăm bốn mươi lăm nghìn, bốn trăm bảy mươi bảy đồng). Giá khởi điểm của tài sản đấu giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, các loại thuế, phí, lệ phí và chi phí khác theo quy định của pháp luật.

Điều 5: Tiền mua hồ sơ và khoản tiền đặt trước để tham gia đấu giá.

1. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/01 hồ sơ

2. Khoản tiền đặt trước: 584.874.547 đồng (năm trăm tám mươi bốn triệu, tám trăm bảy mươi bốn nghìn, năm trăm bốn mươi bảy đồng)

3. Ngày giờ bắt đầu và hết hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 20/3/2025 đến 17 giờ 00 ngày 01/4/2025 (trong giờ hành chính);

4. Phương thức nộp: Chuyển khoản vào tài khoản số 1504.2010.42272 của Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Minh mở tại Ngân hàng AGRIBANK - Chi nhánh Đống Đa.

(Mọi trường hợp tiền đặt trước báo có vào tài khoản của tổ chức hành nghề đấu giá sau 17 giờ 00 phút ngày 01/4/2025, nộp không đúng số tài khoản hoặc không đúng số tiền đặt trước thì không đủ điều kiện tham gia đấu giá).

Điều 6 Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút ngày 20/3/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 01/4/2025 (trong giờ hành chính các ngày làm việc).

- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Minh – Chi nhánh Hà Nội - Địa chỉ: số 67 Phan Trọng Tuệ, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức/cá nhân có nhu cầu, không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá 2016 sửa đổi bổ sung năm 2024 và các quy định khác của pháp luật liên quan (nếu có)

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức/cá nhân có nhu cầu mua hồ sơ, nộp hồ sơ và đăng ký trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Minh – Chi nhánh Hà Nội. Trường hợp không tự mình mua/nộp hồ sơ thì có thể ủy quyền cho người khác đến mua/nộp hồ sơ và/hoặc tham gia đấu giá theo đúng thời hạn quy định tại quy chế này. Trường hợp không tự mình mua/nộp hồ sơ thì có thể ủy quyền cho người khác đến mua/nộp hồ sơ và/hoặc tham gia đấu giá theo đúng thời hạn quy định.

Điều 7. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá.

Điều 8. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Điều 9. Bước giá, việc áp dụng bước giá; giá trả hợp lệ và không hợp lệ.:

1. Bước giá tối thiểu: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)
2. Việc áp dụng bước giá:

Người tham gia đấu giá trả giá đầu tiên phải trả ít nhất bằng giá khởi điểm hoặc giá khởi điểm cộng thêm bước giá tối thiểu. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả với mức chênh lệch tối thiểu của bước giá.

Bước giá được áp dụng cho người tham gia đấu giá trả từ lần thứ hai trở đi trong phiên đấu giá.

Sau mỗi lần trả giá, Đấu giá viên nhắc lại giá đã trả cao nhất ba lần, mỗi lần cách nhau ba mươi giây, trong trường hợp không có người trả giá cao hơn, Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá

3. Giá trả hợp lệ: Là giá được đọc ra của người tham gia đấu giá, đúng theo

quy định áp dụng bước giá. Thời điểm người tham gia đấu giá trả giá bắt đầu sau khi có yêu cầu trả giá của đấu giá viên điều hành và trước thời điểm đấu giá viên nhắc lại giá đã trả cao nhất lần thứ ba.

4. Giá trả không hợp lệ: là giá trả không đáp ứng các yêu cầu của giá trả hợp lệ.

Điều 10. Tham gia đấu giá.

- Cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ mời tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty đấu giá hợp danh Bình Minh theo quy định. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

- Công ty đấu giá hợp danh Bình Minh bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ mời tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá 02 ngày làm việc.

Điều 11. Hồ sơ mời tham gia đấu giá tài sản gồm có:

- Đơn đăng ký đấu giá (theo mẫu và có đóng dấu treo của Cty Đấu giá), giấy nộp tiền đặt trước và:

* Đối với cá nhân: Căn cước công dân/hộ chiếu/định danh cá nhân. Các giấy tờ phải là bản sao y.

* Đối với tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận mẫu dấu của doanh nghiệp; Biên bản họp HĐQT/HĐQT v/v mua tài sản; Căn cước công dân/hộ chiếu/định danh cá nhân của người đại diện theo pháp luật của tổ chức, của người được ủy quyền (bản sao y); Giấy ủy quyền kèm theo CCCD của người được ủy quyền (nếu có).

- Người đến mua tài sản đấu giá phải đúng đối tượng, xuất trình giấy Căn cước công dân/hộ chiếu/định danh cá nhân để kiểm tra. Trong trường hợp đăng ký thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ

Điều 12. Thời gian, địa điểm tổ chức Phiên đấu giá: Lúc 16 giờ 30 phút ngày 04/4/2025 tại số 67 Phan Trọng Tuệ, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội.

Điều 13. Trách nhiệm nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính có liên quan:

- Các nghĩa vụ tài chính phải thanh toán cho Nhà nước như thuế thu nhập từ việc chuyển nhượng tài sản, tiền sử dụng đất, thuế đất phi nông nghiệp, trước bạ ... (nếu có) trước thời điểm bàn giao tài sản: Người có nghĩa vụ nộp là chủ cũ của tài sản, do bên có tài sản nộp thay và được trừ vào tiền bán tài sản.

- Thuế GTGT (nếu có), Phí trước bạ, Phí Công chứng và các loại thuế, phí khác phát sinh trong quá trình làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản mua trúng đấu giá: Người mua được tài sản đấu giá có nghĩa vụ nộp

Điều 14. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá và các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước; Xử lý tiền đặt trước.

11.1. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá.

Nghiêm cấm người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức khác thực hiện các hành vi sau đây:

Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;

- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

11.2. Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây:

Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá[148], buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

- Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản;

- Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu giá tài sản;

- Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật Đấu giá tài sản;

- Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật Đấu giá tài sản.

11.3. Công ty đấu giá hợp danh Bình Minh có trách nhiệm trả lại khoản tiền đặt trước trong trường hợp người tham gia đấu giá không trúng đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá hoặc trong thời hạn khác do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

11.4. Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

11.5. Tiền đặt trước quy định tại khoản 2 Điều này thuộc về người có khoản nợ đấu giá. Trong trường hợp người có khoản nợ đấu giá là cơ quan nhà nước thì tiền đặt trước được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật, sau khi trừ chi phí đấu giá khoản nợ.

Điều 15. Biên bản đấu giá

- Cuộc đấu giá chấm dứt khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá hoặc khi đấu giá không thành theo quy định tại khoản 1 Điều 52 của Luật Đấu giá tài sản.

- Diễn biến của phiên đấu giá phải được ghi vào biên bản đấu giá. Biên bản đấu giá phải được lập tại phiên đấu giá và có chữ ký của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá, người ghi biên bản, người trúng đấu giá, người có tài sản đấu giá, đại diện của những người tham gia đấu giá. Trong trường hợp cuộc đấu giá do Hội đồng đấu giá tài sản thực hiện thì biên bản đấu giá còn phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng.

- Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc không chấp nhận mua tài sản đấu giá đối với tài sản mà theo quy định của pháp luật kết quả đấu giá tài sản phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Biên bản đấu giá được đóng dấu của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản; trong trường hợp cuộc đấu giá do Hội đồng đấu giá tài sản thực hiện thì biên bản phải được đóng dấu của người có thẩm quyền quyết định thành lập Hội đồng đấu giá tài sản.

Điều 16. Nghĩa vụ và quyền lợi của người mua được khoản nợ đấu giá

14.1. Nghĩa vụ của người mua được khoản nợ đấu giá:

- Ký biên bản đấu giá, thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua khoản nợ đấu giá và ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá đúng quy định; chịu lệ phí công chứng hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá và tự liên hệ với cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng khoản nợ;

- Cam kết đã tìm hiểu các thông tin về nguồn gốc pháp lý của khoản nợ và đã tham khảo kỹ hồ sơ pháp lý của khoản nợ đấu giá, trực tiếp xem khoản nợ và đồng ý mua khoản nợ theo nguyên trạng, “có sao mua vậy” và nhận khoản nợ trúng đấu giá đúng như hiện trạng và trên hồ sơ đã được xem/giám định trước đó;

- Phải biết đây là khoản nợ thế chấp tại ngân hàng, hợp đồng dịch vụ đấu giá khoản nợ và hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá có thể bị hủy hoặc sửa đổi khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền; trong trường hợp kết quả đấu giá bị hủy thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau khoản nợ đã nhận;

- Phải biết trong trường hợp giải quyết khiếu nại hoặc có văn bản kháng nghị của cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền thì việc bàn giao khoản nợ sẽ được bàn giao sau khi giải quyết khiếu nại xong hoặc dừng lại theo quy định. Các bên không có trách nhiệm bồi thường cho nhau;

- Trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày người mua được khoản nợ đấu giá nhận bàn giao khoản nợ cùng giấy tờ liên quan đến khoản nợ, người mua được khoản nợ đấu giá có trách nhiệm tự liên hệ với các cơ quan chức năng để thực hiện các thủ tục kê khai, nộp thuế, nghĩa vụ tài chính khác liên quan đến khoản nợ và các nghĩa vụ, thủ tục sang tên chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản liên quan đến khoản nợ nêu trên theo quy định pháp luật;

- Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá và theo quy định của pháp luật.

14.2. Quyền của người mua được khoản nợ:

- Được Agribank Chi nhánh Nhà Bè, Công ty đấu giá hợp danh Bình Minh cung cấp giấy tờ về nguồn gốc khoản nợ đấu giá nêu trên;

- Được nhận khoản nợ đấu giá, có quyền sở hữu đối với khoản nợ đấu giá theo quy định;

- Các quyền khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá và theo quy định của pháp luật.

Điều 17. Điều khoản bất khả kháng.

Trường hợp vì lý do khách quan mà các bên chưa lường hết được, khoản nợ trúng đấu giá không thể bàn giao cho người trúng đấu giá thì Ngân hàng, Đơn vị bán đấu giá, người có khoản nợ bán đấu giá và người trúng đấu giá hoàn lại những gì đã nhận của nhau mà không phải bồi thường thiệt hại cho nhau.

Điều 18. Giải quyết tranh chấp.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các bên sẽ cùng nhau giải quyết trên tinh thần hợp tác, thiện chí. Mọi tranh chấp giữa các bên sẽ được giải quyết theo các quy định tại quy chế này. Các vấn đề trong quy chế không quy định thì tranh chấp giữa các bên sẽ được giải quyết theo quy định tại Luật đấu giá tài sản và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 19. Tổ chức thực hiện

Mọi đối tượng tham gia đấu giá có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định tại bản Quy chế này.

GIÁM ĐỐC



PHẠM THỊ HUYỀN

